

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אורי מקלב
משה גפני
יעקב אשר

1015/25/9

הצעת חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) (תיקון – פטור למוסד חינוך),
התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 1 1. בחוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים), התשי"ז-1990¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1 –

(1) בפסקה (3), בהגדרה "דמי שכירות", במקום "לבריאיות או לסעד", יבוא "לבריאיות, לסעד או להפעלת מוסד חינוך";

(2) אחרי פסקה (3) יבוא –

4) "מוסד חינוך" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט–1949², שנתקבלו כל הרישיונות וההיתרים הנדרשים על פי דין לצורך הפעלתו.

2. תיקון סעיף 3 בסעיף 3 לחוק העיקרי, אחרי "למגורים" יבוא "או להפעלת מוסד חינוך".

דברי הסבר

עקב מחסור במבנים למוסדות חינוך וגני ילדים, קיים אילוץ לשכור דירות מגורים לשימוש ככיתות לימוד. כיום, קיים פטור ממס הכנסה על הכנסה מדמי שכירות, למשכירים דירות מגורים למטרות מגורים, קליטת עלייה, בריאות או סעד. אולם, משכירי דירות למטרות חינוך אינם זכאים לפטור זה. מפאת מצב חקיקתי זה, מתקשים מנהלי מוסדות החינוך וגני הילדים לשכור דירות מגורים. לפיכך, מוצע לפטור משכיר ממס על הכנסה מדמי שכירות של השכרת דירת מגורים למטרות חינוך. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/18/3775).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/18/1371), על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/991), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/858) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים, על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/542 ; פ/23/621 ; פ/24/3513).

הצעת החוק זהה לפ/3513/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התש"ן, עמ' 148.

² ס"ח התש"ט, עמ' 287.

ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)